

図表4-5 不正競争の類型と内容

類型	内容						
①周知な商品等表示主体の混同行為(同法2条1項1号)	他人の商品や営業表示として需要者の間で広く認識されているものと同一または類似の表示を使用するなどして、他人の商品や営業と誤解させる行為						
②著名な商品等表示の冒用行為(同法2条1項2号)	他人の商品・営業表示として著名なものと同一または類似のものを、自己の商品・営業表示として使用する行為						
③商品形態の模倣行為(同法2条1項3号)	他人の商品を模倣した商品の譲渡等を行う行為						
④営業秘密に係る不正行為(同法2条1項4～10号)	営業秘密を不正な方法で取得し、使用または開示する行為、および、技術上の秘密の不正使用行為により生じた物を譲渡する行為 【営業秘密に該当するための3要件】 <table><tr><td>①秘密管理性</td><td>秘密として管理されていること</td></tr><tr><td>②有用性</td><td>事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること</td></tr><tr><td>③非公知性</td><td>公然と知られていないこと</td></tr></table>	①秘密管理性	秘密として管理されていること	②有用性	事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること	③非公知性	公然と知られていないこと
①秘密管理性	秘密として管理されていること						
②有用性	事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること						
③非公知性	公然と知られていないこと						
⑤限定提供データに係る不正行為(同法2条1項11～16号)	限定提供データを不正に取得し、使用または開示する行為 【限定提供データに該当するための3要件】 <table><tr><td>①業として特定の者に提供(限定提供性)</td><td>データを反復継続的に、特定の者に対してのみ提供すること</td></tr><tr><td>②電磁的方法により相当量蓄積(相当量蓄積性)</td><td>電磁的方法で相当量蓄積されることで、利活用の可能性等の価値を有すること</td></tr><tr><td>③電磁的方法により管理(電磁的管理性)</td><td>データの提供を受ける特定の者以外の第三者にはアクセスできないように、電磁的管理を行っていること</td></tr></table>	①業として特定の者に提供(限定提供性)	データを反復継続的に、特定の者に対してのみ提供すること	②電磁的方法により相当量蓄積(相当量蓄積性)	電磁的方法で相当量蓄積されることで、利活用の可能性等の価値を有すること	③電磁的方法により管理(電磁的管理性)	データの提供を受ける特定の者以外の第三者にはアクセスできないように、電磁的管理を行っていること
①業として特定の者に提供(限定提供性)	データを反復継続的に、特定の者に対してのみ提供すること						
②電磁的方法により相当量蓄積(相当量蓄積性)	電磁的方法で相当量蓄積されることで、利活用の可能性等の価値を有すること						
③電磁的方法により管理(電磁的管理性)	データの提供を受ける特定の者以外の第三者にはアクセスできないように、電磁的管理を行っていること						
⑥技術的制限手段に係る不正行為(同法2条1項17号・18号)	営業上用いられている技術的障壁を不正に回避または突破する装置などを提供する行為						

3 AI生成物と不正競争防止法

①AI生成物と営業秘密

不正競争防止法により保護される営業秘密は、①秘密管理性、②有用性、③非公知性の3つの条件を満たすものです。

これは、人が生み出したものに限定されたいないため、生成AIの生成物であっても、これら3つの条件を満たせば営業秘密として保護されます。

②AI生成物の利用と不正競争防止法違反

他の企業等が保有する営業秘密を生成AIに入力し、生成AIが生成した生成物を利用することは、不正競争防止法違反となる可能性があります。

これに対する防止策として、次の対応が考えられます。

- ・生成AIに営業秘密を入力しない
- ・生成AIに営業秘密を入力してしまった場合は、当該AI生成物を利用しない